

SYAIFUL ADZWAN BIN ABDUL RAHMAN

lwn

HASLIZA BINTI ISMAIL

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato'Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Dato'Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel) Pada: 8 Ogos 2023 bersamaan 21 Muharam 1445H]

Kes Semakan No. 2304-A0010-003-0048

[Permohonan Semakan Di Bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: *Tuan Mohd Redzuan bin Ramli*

(Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 19/4/2023 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi menyemak keputusan yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (*Selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*), dalam kes Permohonan No. 10400-041-0628-2022 pada 27/3/2023.

[2] Kes tersebut adalah berkaitan suatu permohonan interlocutori Pindaan Pernyataan Tuntutan bagi kes Saman No.10400-028-0365-2020 yang difailkan oleh Pemohon di mana YA Hakim Bicara telah menolak permohonan tersebut. Dalam Permohonan Semakan ini, Pemohon memohon untuk Mahkamah Yang Mulia ini menyemak semula keputusan tersebut.

Fakta Kes

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 13/3/2010 dan bercerai pada 18/3/2021 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Sepanjang perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan dua orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan (*selepas ini dirujuk sebagai “anak-anak tersebut”*) iaitu:

- i. Adzzara Hafiya binti Syaiful Adzwan (No.Mykid: 110124-14-1284)
- ii. Adzzafran Muhammad Huwaidi bin Syaiful Adzwan (No.Mykid:121214-08-0511)
- iii. Adzzafra Hanania binti Syaiful Adzwan (No.Mykid: 140617-14-1298)
- iv. Adzzafran Muhammad Hulaymi bin Syaiful Adzwan (No.Mykid: 170713-14-0903)

[4] Pada 11/8/2020, Pemohon telah memfailkan tuntutan hak jagaan kekal ke atas anak-anak tersebut melalui Kes Saman No.10400-028-0365-2020 untuk mendapat perintah-perintah *inter alia* seperti berikut:

- i. Hak penjagaan ke atas anak ketiga dan keempat diberikan kepada Responden iaitu ibu (Defendan dalam kes tersebut).
- ii. Hak jagaan anak pertama dan kedua diberikan pilihan untuk tinggal bersama Pemohon atau Responden.

[5] Pada 4/5/2021 suatu perintah hak jagaan anak sementara secara *interparte* telah dikeluarkan melalui kes permohonan No. 10400-038-0422-2020 yang memerintahkan sebagaimana berikut:

- i. Hak jagaan anak pertama dan kedua diberikan kepada Pemohon (bapa).
- ii. Hak jagaan ke atas anak ketiga dan keempat diberikan kepada Responden (ibu).

[6] Selanjutnya Pemohon mendakwa terdapat kesukaran untuk melaksanakan perintah sementara tersebut akibat kegagalan Responden memberikan kerjasama untuk urusan hak jagaan, hak lawatan, bermalam dan bersama dengan anak-anak tersebut. Oleh kerana itu, pada 14/9/2022 Pemohon telah memfailkan suatu Permohonan Pindaan Pernyataan Tuntutan bagi mengubah butiran-butiran dalam pernyataan tuntutan kes hak jagaan kekal sebagaimana berikut:

- i. Hak penjagaan anak ketiga dan keempat diberikan kepada Responden/Defendan (ibu).

Dipinda kepada:

Hak penjagaan keempat-empat anak diberikan kepada Pemohon/Plaintif (bapa).

- ii. Hak jagaan anak pertama dan kedua diberikan pilihan untuk tinggal bersama Pemohon/Plaintif atau Responden/Defendan.

Dipinda kepada:

Anak pertama dan kedua diletakkan di bawah jagaan Pemohon/Plaintif dan Responden/Defendan mendapat hak lawatan, bermalam dan bersama anak-anak tersebut.

[7] Pada 27/3/2023 YA Hakim Bicara telah membuat keputusan menolak permohonan tersebut. Tidak berpuas hati dengan keputusan itu, maka Pemohon semakan ini difailkan.

Alasan Semakan

[8] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara telah membuat penghakiman tanpa menyentuh secara menyeluruh atau menghuraikan secara terperinci berkenaan isu kebajikan anak-anak tersebut.
- ii. YA Hakim Bicara membuat keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran kepada perintah interim yang telah dilakukan oleh Responden yang memberi kesan langsung kepada hubungan Pemohon dan anak-anak tersebut.
- iii. Permohonan pindaan pernyataan tuntutan adalah tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang dan hukum Syarak malahan menepati kehendak seksyen 80 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor).

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003] yang memperuntukkan --

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[10] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[11] Dengan hormatnya, kami merujuk kepada prinsip semakan yang merupakan satu proses yang bertujuan untuk memperbetul atau menghalang kesilapan sebagaimana panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes ***Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah [2013] JH36(2)*** yang antara lain menyatakan:

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.”

[12] Prosiding semakan juga adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk

mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[13] Oleh itu, sebelum pertimbangan lanjut diberikan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[14] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (semakan) No. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam kes ini Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak adalah sebagaimana berikut:

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[15] Selain itu, kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di*

Mahkamah Rayuan Syariah) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Dalam konteks kes semakan ini, perenggan 5 berikut adalah relevan iaitu:

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan **Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.***

[16] Berdasarkan panduan yang diberikan dalam Arahan Amalan ini, adalah jelas menunjukkan sekiranya dibangkitkan persoalan kecacatan dalam sesuatu prosiding perbicaraan atau percanggahan dari sudut hukum Syarak atau undang-undang dalam sesuatu keputusan muktamad oleh seseorang hakim, maka proses semakan boleh dijalankan. Dalam konteks kes ini, kami bersetuju dan berpuas hati bahawa pindaan sesuatu pliding adalah melibatkan tatacara perbicaraan dan YA Hakim telah membuat keputusan akhir yang mewajarkan semakan ini dibuat.

[17] Penelitian kami kepada permohonan pindaan pernyataan tuntutan dibuat adalah kerana wujudnya dakwaan oleh Pemohon bahawa Responden telah melanggar dan gagal mematuhi perintah hak jagaan sementara yang telah dikeluarkan. Menurut Pemohon, keadaan ini telah menjejaskan hubungannya dengan kesemua anak-anak tersebut apabila akses lawatan, bermalam dan bersama menjadi terhalang dan terhad dan dengan itu aspek kebajikan anak-anak turut terjejas. Justeru persoalan yang berbangkit adalah **sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak mempertimbangkan alasan tersebut sebagai justifikasi kepada pindaan pernyataan tuntutan.**

[18] Bagi memutuskan isu ini kami merujuk kepada peruntukan seksyen 80(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 80. Pindaan kepada saman atau pliding

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

[19] Berdasarkan peruntukan ini, kami berpandangan bahawa pihak Pemohon mempunyai ruang untuk meminda plidingnya pada mana-mana peringkat prosiding. Kami bersetuju dengan ulasan YA Hakim Bicara bahawa dalam kes induk proses pemfailan dan pindaan pliding telah pun berakhir, namun dalam keadaan-keadaan tertentu demi keadilan ia wajar dibenarkan. Pada hemat kami wujudnya dakwaan berkenaan pelanggaran perintah interim itu boleh menjadi asas kepada kewajaran pindaan dibuat. Sungguhpun begitu ia tidaklah bermakna kami cenderung untuk menerima dakwaan berlakunya pelanggaran-perlanggaran tersebut. Dalam hal ini pihak Responden masih berpeluang untuk mengemukakan penjelasan melalui pembelaan kepada pernyataan tuntutan terpinda.

[20] Adalah menjadi prinsip yang telah mantap bahawa dalam sesuatu perbicaraan, ia dipandu arah oleh pliding. Dengan hormatnya kami merujuk kepada kes *Murshida binti Mustakim lwn. Hassim bin Abdullah (2005) 19(1) JH* yang telah menggariskan prinsip keterikatan kepada pliding. Dalam kes tersebut Mahkamah Rayuan Syariah antara lain memutuskan:

“Setiap pihak terikat dengan pliding, Mahkamah hanya boleh bertumpu membicarakan apa-apa yang ada dalam pliding masing-masing”.

[21] Prinsip ini juga telah menjadi pegangan yang kukuh di Mahkamah Sivil dan ia boleh dilihat dalam satu keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes ***Samuel Naik Siang Ting v. Public Bank Bhd [2015] 6 MLJ 1*** yang memutuskan seperti berikut:

“It is a cardinal rule in civil litigation that parties are bound by their pleadings and are not allowed to adduce facts and issues which they have not pleaded”.

[22] Dalam konteks permohonan Pemohon, kami berpandangan dengan menafikan pindaan dibuat, ia boleh memberi kesan kepada hak Pemohon untuk menuntut hak jagaan bagi keempat-empat anak. Hal ini berikutan dalam pernyataan tuntutan sedia ada, Pemohon menuntut untuk kedua-dua anak tersebut diberikan kepada Responden. Justeru jika tidak dibenarkan, maka perbicaraan akan terarah kepada tuntutan sedia ada sedangkan Pemohon sudah tidak mempunyai hasrat untuk berbuat demikian. Situasi ini pada hemat kami akan memprejudiskan Pemohon.

[23] Kami bersetuju bahawa dengan membenarkan pindaan ini ia akan turut menyebabkan berlakunya pindaan-pindaan pliding yang lain yang turut memprejudiskan Responden. Sungguhpun begitu dengan mengambil kira peruntukan seksyen 80 yang telah dinyatakan serta demi kepentingan keadilan, pada hemat ia masih wajar diberi pertimbangan dan boleh dipampaskan dengan kos.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan Pemohon untuk meminda Pernyataan Tuntutan **DIBENARKAN.**
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Permohonan Interlokutori Pindaan Pernyataan Tuntutan No. 10400-041-0628-2022 pada 27/3/2023 **DIBATALKAN.**
3. Pemohon dikehendaki membayar kos sebanyak RM2000.00 kepada Responden.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **Y.A.A DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. ~~**Y.A. DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**~~
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **Y.A DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor